

1501938-96.2020.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... pelo E. STF: "Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Dosimetria. Fixação base acima do mínimo legal. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (1.240 g de crack). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal e do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501938-96.2020.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501938-96.2020.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HYGOR ABRAÃO MENDES MELO

Réu Preso

CONCLUSÃO:

Em 15 de dezembro de 2021, faço os presentes autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, Titular da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Eu, esc.

Autos digitais controle nº 1657/2020

Vistos.

HYGOR ABRAÃO MENDES MELO, qualificado à fls.10, foi denunciado pelo ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque no dia 28 de outubro de 2020, às 12h50, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº. 35, bairro Alves Dias, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, trazia consigo e portava, para fins de mercancia ilícita de drogas e entrega ao consumo de terceiros, 04 (quatro) porções da substância entorpecente cocaína com peso líquido aproximado de 1,62g, conforme laudo de constatação de fls.14/16, além de 02 (dois) frascos da substância conhecida como "lança perfume", consoante laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, durante patrulhamento de rotina, policiais militares se deslocaram até o endereço acima indicado, conhecido ponto de venda de

entorpecentes.

Logo que se aproximaram do local, os policiais militares se depararam com o ora denunciado, que anunciava, aos gritos, a venda dos entorpecentes, em razão do que resolveram abordá-lo.

Em revista pessoal, em poder do denunciado, foi encontrada uma bolsa, contendo em seu interior 04(quatro) papelotes cocaína, 2(dois) frascos de substância líquida conhecida como "lança-perfume", além da quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Indagado, HYGOR ABRAÃO admitiu a prática da comercialização ilícita no local e foi conduzido até a delegacia de polícia.

Ressalte-se que a variedade de droga, sua natureza, forma de acondicionamento, a apreensão de quantia em espécie e da confissão informal apresentada, bem como a dinâmica da prisão, revelam a prática de tráfico de drogas pelo denunciado.

Foram arroladas duas testemunhas pela acusação que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls.4/113.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra às fls. 58/61. Mandado de prisão cumprido acha-se juntado a fls. 12/124.

Pela decisão de fls. 73/74 foi determinada a notificação do denunciado, dentre outras providências.

Laudos foram encartados aos autos, a saber: fls. 93/94 (exame de corpo de delito); 97/99 e 105/107 (exame químico toxicológico - cocaína), 108/110 (exame químico toxicológico - lança perfume); fls. 100/103 (bolsa).

Sua folha de antecedentes estadual acha-se juntada a fls. 120/122, enquanto a certidão SGC, a fls. 26 e a da VIJ, a fls. 25.

O comprovante de depósito de valor apreendido acha-se juntado a fls.111.

Regularmente notificado dos termos da inicial em 14.12.2020 (fl.127), ofertou defesa fls. 132/134.

A denúncia foi recebida pela decisão de fls.136/138 (em 08 de março de 2021), designando-se audiência de instrução e julgamento.

E, na audiência, durante a instrução, as testemunhas de acusação, comuns à Defesa, foram ouvidas, assim como aquelas exclusivas da defesa, que desistiu da remanescente. O réu foi qualificado e interrogado. Na sequência, em debates orais, o Ministério Público sustentou pedido de procedência do pedido inserto na denúncia e a consequente condenação do réu, nos exatos termos propostos na peça acusatória.

A Defesa juntou documento a fls. 186/187 e manifestou-se por memoriais (fls. 188/193), ocasião em que requereu a absolvição do acusado, protestando-se pela improcedência da acusação, sob o argumento de insuficiência probatória.

Alternativamente suscitou pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado e ainda a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Pela decisão de fls. 208/210 o julgamento foi convertido em diligência para que fosse juntada certidão SGC atualizada, bem como se desse ciência do documento juntado pela defesa em memoriais ao Ministério Público (fls. 208/210).

A certidão foi juntada a fls. 212/213 e as partes tomaram ciência (fls. 217 e 219). É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.10/12, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08 (dinheiro e drogas), bem como pelos laudos de fls. 97/99 e 105/107 (exame químico toxicológico - cocaína), 108/110 (exame químico toxicológico - lança perfume), além do laudo de fls. 100/103 (bolsa).Os laudos comprovam as substâncias apreendidas eram cocaína e lança-perfume.

A autoria é, igualmente, certa.

Em solo policial o réu exerceu seu direito de permanecer em silêncio (fls. 09).

Em Juízo, o réu Igor, declarou que no dia dos fatos saiu de casa para ir trabalhar no lava rápido como geralmente fazia, saindo logo pela manhã. Como tinha recebido R\$ 150,00 do trabalho realizado, na hora do almoço, parou para comprar droga. Foi ao local e pediu a droga que queria, sendo que na sequência a viatura passou e abordou-o. Afirmou que comprou quatro porções de cocaína de R\$ 5,00 e dois lança

perfumes. Disse que pagou R\$ 30,00 pelas drogas. Estava com R\$ 150,00, pagou R\$ 30,00 e sobrou R\$ 120,00. Afirmou que o valor apreendido de R\$ 20,00 era inferior ao encontrado consigo. Não soube explicar porquê. Disse que é usuário e que não estava vendendo drogas. Afirmou que já foi condenado por tráfico e quando menor foi internado por falta de cumprimento de medida socioeducativa. Afirmou que na época de sua prisão estava fazendo trabalhos informais. Disse que não conhecia quem estava vendendo as drogas. Esclareceu que quando foi abordado pelos policiais, o rapaz que tinha vendido as drogas fugiu do local e que quem gritou quando a viatura passou foi um olheiro (gravação audiovisual no SAJ, fls.184/185).

Em que pesem as declarações do réu, as demais provas constantes dos autos autorizam a sua condenação.

A testemunha Igor Miguel Rotundo de Andrade, policial militar, disse que em patrulhamento pela região, observou que o réu, ao visualizar a equipe, gritou em via pública que estava comercializando drogas. Efetuada a abordagem com ele foi encontrada uma bolsa onde havia cocaína e lança perfume, uma pequena quantidade, aproximadamente quatro papelotes de cocaína e dois de lança perfume, além da quantia de R\$ 20,00. Afirmou que o réu ao ver a viatura, atravessou o córrego por uma ponte pequena e foi para o outro lado da rua onde começou a falar e gesticular que estava vendendo drogas no local. Disse que havia outras pessoas em volta e pessoas passando no local onde ele estava. Afirmou, ainda, que ele estava parado em conhecido ponto de venda de drogas, onde já foram feitas outras incursões contra o tráfico e que próximo dali há uma pequena praça. Não se recordou se havia contabilidade junto aos pertences do réu. Não conhecia o réu anteriormente (gravação audiovisual no SAJ, fls.184/185).

A testemunha Rafael Neves, policial militar, informou que de dentro da viatura escutou o réu gritar alguma coisa como se estivesse vendendo drogas em via pública. Na abordagem, no interior de uma bolsa, localizaram cocaína e lança perfume, 4 (quatro) porções de cocaína e cerca de duas a três embalagens de lança perfume. Disse que com ele foi encontrado dinheiro, mas não se lembrou o valor. Na ocasião, ele informou que era morador da região e que era usuário de drogas. Lembrou que ele gritava no meio da rua algo como se estivesse vendendo drogas mais ou menos como fazem os feirantes. Disse que quando ele foi abordado, estava andando na via em conhecido ponto de venda de drogas e que havia diversas pessoas no entorno. Posteriormente, depois da abordagem chegaram parentes dele no local. Disse que o réu estava zombando dos policiais, já que estava apregoando a venda das drogas. Não se recorda se ele explicou porque estava apregoando a venda das drogas no local. Não conhecia o réu anteriormente (gravação audiovisual no SAJ, fls.184/185).

A testemunha de defesa Gleisson Freire de Matos disse que não presenciou a prisão do réu, mas que o conhece do bairro onde moram, pois tem um comércio de cachorro quente no local e que costumava chamar o réu para fazer trabalhos informais para ele. Disse que no dia da prisão do réu havia combinado consigo que na hora do almoço iriam lavar o toldo da lanchonete. Então, enquanto foi buscar os apetrechos para fazer a limpeza, o réu foi preso. Afirmou ter conhecimento que ele é usuário de drogas. Disse que o conhece há mais ou menos um ano e que sabe que ele mora com a família. Disse que ficou sabendo através de um conhecido que ele tinha ido trabalhar no lava rápido na parte da manhã naquele dia (gravação audiovisual no SAJ, fls.184/185).

A informante Cristina Bezerra, mãe do réu, informou que no dia dos fatos o réu saiu de casa por volta de 9h40min, tendo sido avisada da prisão dele na hora do almoço. Disse que não teve contato com ele no período da manhã até a hora do almoço. Afirmou que ele é usuário de drogas, ou seja, faz uso de maconha, cocaína e lança perfume. Após atingir a maioridade foi preso por tráfico e quando menor ficou internado por um ano e três meses, sendo internado de três a quatro vezes ainda na adolescência. Afirmou que depois que ele saiu da Fundação Casa, estava fazendo trabalhos informais (gravação audiovisual no SAJ, fls.184/185).

A testemunha de Defesa Lucas de Souza Cabral, amigo do réu, disse que não presenciou a prisão dele, mas que o conhece faz um ano do bairro onde morava. Não teve contato com ele no dia que foi preso, dizendo que sempre o via na região, mas não sabe o que ele fazia na época em que ele foi preso. Também não soube dizer

porque ele foi preso (gravação audiovisual no SAJ, fls.184/185).

A testemunha de Defesa Vinícius de Souza Santos, não foi ouvida, mas apresentou seu depoimento por escrito, fls.186/187.

Observo que não há motivos para se desprezar as afirmações dos policiais ouvidos em Juízo. Eles não conheciam o acusado antes dos fatos e, portanto, não havia motivos para que falsamente os acusassem. A jurisprudência é pacífica no entendimento de que a condição de ser policial, por si só, não justifica o afastamento de seus depoimentos.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64).

Outrossim, acerca do assunto: “Inaceitável e preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (TACRIM/SP, 4º Grupo de Câmaras, Rel. Juiz LUIZ AMBRA, RT 732/632).

Por outro lado, a Defesa do acusado não trouxe aos autos provas que infirmassem os depoimentos dos policiais, inexistindo o mínimo de substrato probatório para rechaçar suas afirmações. Observo que todas aquelas que foram ouvidas em Juízo sob o crivo do contraditório não chegaram a presenciar o momento da abordagem do réu, de modo que, não puderam, dessa forma, trazer subsídios que venham em seu benefício e que contrariem o quanto declararam os policiais.

No caso dos autos, verifico que foram encontradas 04 (quatro) porções da substância entorpecente cocaína com peso líquido aproximado de 1,62g, além de 02 (dois) frascos da substância conhecida como “lança perfume”. É certo que a quantidade de drogas apreendida é pequena e o réu afirmou que é usuário de drogas. No entanto, ambos os policiais disseram que o réu estava em conhecido ponto de tráfico e que ele apregoava a venda dos entorpecentes, como se estivesse em uma feira livre, não havendo motivos, portanto, para não se dar crédito ao quanto disseram os policiais. Assim, a forma de acondicionamento, em pequenas porções individuais prontas para comercialização, além das demais circunstâncias que envolveram as sua prisão, bem como o encontro de dinheiro, indicam que a posse das drogas, visava à comercialização e entrega a consumo de terceiros, o que vem a configurar o crime definido no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Assim, passarei à dosagem de sua pena à luz do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº. 11.343/06.

No caso concreto, as circunstâncias do delito envolvem drogas de natureza de poder altamente vulnerante, tal como a cocaína (laudo pericial de fls.105/107), o que autoriza a majoração da pena base, como já decidido pelo E. STF: “Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Dosimetria. Fixação base acima do mínimo legal. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (1.240 g de crack). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. (...)É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.(...)” (HC nº. 132.600/ES Rel. Min. Dias Toffoli Informativo 828). Não se pode perder de vista que além de cocaína, o réu ainda trazia consigo lança-perfume (cloreto de metileno/diclorometano), como se verifica no laudo de fls.108/110.

Assim, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, observo que milita em favor do réu a circunstância atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP), de modo que diminuo a pena base ao mínimo legal, resultando em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos dias multa).

Na terceira fase não constam causas de aumento ou diminuição a serem consideradas. Impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da

Lei nº 11.343/06, ao revés do quanto requer a Defesa. Observo que o réu já foi processado por idêntico delito e condenado (vide fls. 212/213), além de ostentar diversas passagens quando adolescente por atos infracionais, tendo permanecido internado por mais de um ano, segundo depoimento de sua própria mãe. Tudo indica que o réu fazia do tráfico o seu meio de sobrevivência, indicando que estava envolvido com atividades criminosas, impeditivo à concessão do benefício. Destarte torno definitiva a pena acima fixada, ante a ausência de outras causas de aumento ou de diminuição, no tocante ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Considerando a quantidade de pena imposta, não é cabível a substituição da pena por restritiva de direitos e nem à concessão do "sursis", sendo que o regime inicial de cumprimento de pena há de ser o fechado, consoante estabelece o art. 33, § 2º, do Código Penal). Observo que segundo se observa dos autos, o réu após ser colocado em liberdade em 24.07.2020 (vide fls. 212), voltou a delinquir (em 28.10.2020 - objeto do presente feito), perpetrando o mesmo tipo de delito, a indicar que somente o recrudesimento da pena poderá fazer com que deixe a vida errática que vinha tendo até ser preso.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar HYGOR ABRAÃO MENDES MELO, RG nº 50503668, pela prática do crime definido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Fixo a unidade da pena pecuniária, na forma do artigo 43 da aludida Lei, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido desde o crime, quando da execução.

O réu foi preso em flagrante, tendo permanecido custodiado durante toda a instrução. Não faz jus a recorrer em liberdade, até porque ainda se acham presentes os motivos autorizadores de sua prisão preventiva. Ademais, é de ressaltar que "(...) não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF HC 89824/MS Primeira Turma Rel. Min. Ayres Britto DJe: 28.08.2008). Observo que o réu praticou o novo delito quando em gozo de liberdade provisória que lhe foi concedida por outro Juízo, quando era acusado da prática de delito da mesma natureza. Demonstrado está que oferece risco à ordem pública.

Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontra, nos termos do § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Incabível a modificação do regime neste processual, eis que não há condições de se aferir a conduta carcerária do acusado, requisito subjetivo para a concessão de eventual progressão (art. 112 do LEP). Além disso, não há certeza que a pena ora aplicada será a definitiva, eis que é passível, ainda, de recurso por parte do Ministério Público, o que poderá modificar o cálculo para a eventual progressão. Eventual progressão há de ser resolvida no Juízo das Execuções Criminais. Observo que o réu foi condenado por outro crime, cuja pena ainda há de cumprir (vide fls. 212/213).

Decreto a perda do dinheiro apreendido (fls. 08 e fls. 111) a favor da União, na forma do art. 91, inciso II, alínea "b" do Código Penal, devendo ser revertido ao FUNAD (art. 63, § 1º da Lei nº 11.343/06), eis que proveniente do tráfico de drogas, cobrando-se uma vez mais o envio do comprovante de depósito do dinheiro apreendido à Delpol de origem.

Já houve determinação para destruição das drogas pela decisão de fls. 58/61. Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se, então, ofício ao SENAD informando do valor que foi declarado perdido a favor da União, nos termos do art. 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Arcará o réu, na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, bem como das despesas processuais.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 09 de março de 2021.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA